

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia que te pregunten: identifica el bloque por su título jurídico y revisa su intervalo de artículos. Después, repasa las reglas destacadas en la sección correspondiente y verifica que la literalidad coincide con los artículos señalados en la norma.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y fines; sensibilización y educación	1,2,3-4	Define la violencia de género como discriminación y relaciones de poder; fija fines integrales de sensibilización y prevención; ordena actuaciones permanentes y contenidos educativos para igualdad y resolución pacífica de conflictos.
Prohibición y control en publicidad y medios	10,12-15	Declara ilícita la publicidad vejatoria o discriminatoria; legitima acción de cesación; impone deberes de velar, promover autorregulación y fomentar salvaguarda de igualdad en medios.
Planificación, órganos y análisis institucional	16,29,30,31	Prevé una Comisión contra la Violencia de Género; impulsa políticas públicas y Macroencuesta; crea Observatorio Estatal con informe anual; establece unidades especializadas policiales.
Derechos de víctimas: información, servicios, salud y asesoramiento	17-19,19 bis.1-19 bis.3,18,20-20.5	Garantiza derechos sin discriminación; reconoce información y asesoramiento; servicios sociales y atención sanitaria con especial atención psicológica y psiquiátrica; privacidad y medidas específicas en discapacidad y salud mental.
Acreditación y efectos laborales, económicos y vivienda	23-28	Regula cómo se acreditan situaciones para derechos; reconoce reducción/reordenación del tiempo, movilidad y excedencia; ausencias justificadas; ayudas de pago único con cuantía y prioridad en vivienda protegida.
Reparación integral y garantías de no repetición	28 bis,28 ter.1-28 ter.6	Reconoce reparación: indemnización, recuperación física/psíquica/social, reparación simbólica y garantías de no repetición; asegura acceso efectivo a conceptos indemnizables y medidas de protección ante represalias.
Competencias judiciales y órdenes de protección: órganos y medidas	43,44,44.5,57,58,61-67,68,69,50-52	Define Juzgados de Violencia sobre la Mujer, su competencia y exclusión de mediación; regula relación civil-penal por inhibición; fija reglas de competencia; ordena medidas cautelares y protección con intimidad y medidas restrictivas motivadas.
Organización del Ministerio Fiscal y especialización	70-72	Crea un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer con funciones; prevé adscripción de expertos; establece secciones especializadas de menores y violencia en fiscalías.

3. Marco de prevención y educación (fines y actuaciones permanentes) (arts. 1-4)

Objeto y finalidad integral

- La ley actúa contra la violencia como manifestación de discriminación y relaciones de poder, ejercida por (ex) cónyuges o vinculaciones similares, aun sin convivencia (1).
- Fija fines de prevención y sensibilización con instrumentos eficaces en ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático (2).

Educación e igualdad real

- El sistema educativo incluye formación en respeto de derechos y libertades e igualdad entre hombres y mujeres (4.1).
- Incluye prevención y detección, y formación del profesorado para adquirir conocimientos y técnicas de prevención y resolución pacífica (7-7.d).

4. Publicidad y medios: cesación y salvaguarda de igualdad (arts. 10-15,12-15.4)

Prohibición específica

- Es ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio (10).
- Queda vedada la mediación en los casos previstos por la norma sobre violencia de género ante la jurisdicción de violencia sobre la mujer (44.5).

Legitimación y deberes de las administraciones y medios

- Están legitimados para acción de cesación: Delegación Especial, Instituto de la Mujer o equivalente autonómico, Ministerio Fiscal y asociaciones de objetivo único (12).
- Las Administraciones velan por erradicación de conductas favorecedoras de desigualdad en medios y promueven autorregulación con control preventivo (13-13.2).

5. Victimización: derechos, información, servicios y salud con privacidad (arts. 17-19 bis.3,18,19,20-20.5)

Garantías de acceso y trato no discriminatorio

- Todas las mujeres víctimas tienen garantizados los derechos reconocidos sin discriminación (17).
- Tienen derecho a plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal mediante servicios, organismos u oficinas disponibles por las administraciones públicas (18).

Servicios sociales y atención sanitaria integral

- Tienen derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral (19).
- El Sistema Público de Salud garantiza atención sanitaria con especial atención psicológica y psiquiátrica y seguimiento hasta la total recuperación, garantizando privacidad y respeto a sus decisiones (19 bis.1-19 bis.2).

6. Acreditación y efectos: trabajo, ayudas, vivienda y acceso a derechos (arts. 23-28)

Cómo se acredita

- Se acreditan situaciones por sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial cautelar a favor de la víctima, o informe del Ministerio Fiscal con indicios de que la demandante es víctima (23).
- La acreditación de movilidad, excedencia y reducción o reordenación se realiza en los términos del art. 23 (26).

Efectos y prestaciones

- Reducción/reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica y excedencia para funcionarias, en términos de su legislación específica (24).
- Ayuda de pago único si carecen de rentas superiores al 75% del SMI mensual (27.1-27.2) y consideración como colectivo prioritario en viviendas protegidas y residencias públicas (28).

7. Indemnización y recuperación integral: reparación y no repetición (arts. 28 bis,28 ter.1-28 ter.6)

Contenido del derecho de reparación

- La reparación comprende compensación económica, recuperación física/psíquica/social, acciones de reparación simbólica y garantías de no repetición (28 bis).
- La indemnización incluye, como mínimo, daño físico y psicológico (daño moral y a la dignidad), pérdida de oportunidades y daños materiales con pérdida de ingresos (28 ter.2.a-28 ter.2.c).

Acceso efectivo y garantías

- Las administraciones públicas aseguran acceso efectivo a la indemnización y satisfacción por responsables civil o penalmente responsables (28 ter.2,28 ter.3).
- Impulsan protección efectiva ante represalias o amenazas y promueven compromiso colectivo frente a la violencia (28 ter.5-28 ter.6).

8. Juzgados, competencia y medidas de protección (intimidación y restricciones) (arts. 43-44,50-58,61-68,69,57)

Órganos y competencias de la jurisdicción

- En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital y jurisdicción en su ámbito (43).
- Conocerán, en orden penal, de supuestos de violencia de género con reglas competenciales y secciones de competencias vinculadas a delitos y órdenes de protección (44.1,58.5.a,58.5.c).

Relación civil-penal y medidas cautelares

- Si un juez civil tiene noticia de acto que inicia proceso penal u orden de protección, debe inhibirse remitiendo al Juzgado de Violencia sobre la Mujer (57.1).
- En procedimientos se protege intimidación; el juez puede ordenar salida del domicilio, prohibir aproximación y comunicación, y todo por auto motivado con proporcionalidad y necesidad e intervención del Ministerio Fiscal (63.1,64.1-64.5,68).

9. Organización institucional y especialización del Ministerio Fiscal (arts. 29,70-72,16,30-31)

Políticas públicas y observación

- La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género formula políticas y elabora la Macroencuesta (29.1).
- El Observatorio Estatal remite al Gobierno y CCAA informe anual sobre evolución, tipos penales y efectividad de medidas (30.2).

Fiscalía especializada

- El Fiscal General del Estado nombra un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, con funciones de intervención penal y civil y coordinación (70.1,70.1.a-b,d).
- En cada fiscalía existe Sección Contra la Violencia sobre la Mujer (y otra de Menores) (71).

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Constitución de Comisión contra la Violencia de Género en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud	un año desde la entrada en vigor de la presente Ley	16

11. Diferencias y puntos de confusión

12. Cierre de repaso

Con este mapa puedes contestar preguntas de forma ordenada: localiza el bloque (prevención/medios/sanidad/efectos judiciales y reparación), repasa las reglas clave y comprueba literalidad en los artículos indicados.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.